

第二章 2.2 根据《美国爱国者法案》，哪种业务类一型受美国对非美国银行和非美国人的司法管辖权仁之外的影响？

- a商业借贷
- b贸易融资
- c私人银行业务
- d代理银行

最终答案 D. 代理银行业务

为什么是D？

Plain Text

1

《爱国者法案》的核心目标之一是保护美国金融体系。即使交易或行为发生在美国境外，只要其涉及或影响美国金融体系，美国法律也可适用。

2

为什么选d，在《爱国者法案》的所有业务类型中，代理银行业务的相关规定最直接、最广泛的影响非美国银行和非美国人。因为它以“欲进入美国金融体系，必先遵守美国规则”为原则，将管辖权延伸至境外。所以正确答案是 D。

3

4

5

代理银行业务比如：

6

一家银行请另一家银行（可以连入美国金融系统的）帮忙处理转账、清算美元等，这种业务常常要经过美国，所以即使你不是美国人，美国也能根据《爱国者法案》来管你！最终答案

解析

本题的核心考点是：准确理解美国《爱国者法案》中具有“域外管辖权”（extraterritorial reach）的特定条款，特别是针对非美国银行和非美国人的规定。

考点分析

- 1. 《爱国者法案》的域外效力：《爱国者法案》的核心目标之一是保护美国金融体系。为实现此目标，该法案包含了一些具有域外效力的条款，即即使交易或行为发生在美国境外，只要其涉及或影响美国金融体系，美国法律也可适用。
- 2. 针对代理银行业务的关键条款：《爱国者法案》第3篇（国际反洗钱法）中的多项条款直接针对代理银行业务。特别是：

- **第312条**：要求美国银行为其外国代理银行客户实施尽职调查和增强尽职调查程序。
 - **第313条**：禁止美国银行为没有实体经营的空壳银行开立代理账户。
 - **第319条**：允许美国政府扣押存放在外国银行在美国银行的代理账户中的资金，并要求外国银行指定在美国的代理以接收法律文书。
3. **域外影响的具体体现**：这些条款意味着，一家**非美国银行**（例如一家欧洲或亚洲的银行）如果希望在美国银行开立或维持一个代理账户（以便进入美国金融系统），就必须遵守美国的这些规定。即使该非美国银行的所有者、客户和主要业务都在美国境外，也必须接受美国反洗钱标准的约束。如果违反，其在美国的代理账户可能被关闭，资产可能被冻结。这就是对非美国银行和非美国人产生的“域外影响”。

选项分析

选项	内容	分析
A	商业借贷	不正确。 纯粹的商业借贷业务，如果借贷双方均为非美国人，且交易完全不通过美国金融体系（例如，资金不经过美国银行），通常不受美国《爱国者法案》的直接域外管辖。
B	贸易融资	不正确。 与商业借贷类似，纯粹的国际贸易融资若未利用美国银行作为中介或支付渠道，其本身并非《爱国者法案》域外管辖权的核心目标。
C	私人银行业务	不正确。 虽然《爱国者法案》对私人银行业务有严格的尽职调查要求（特别是针对政治公众人物），但这些要求主要针对 在美国的金融机构 为其客户（包括非美国人）提供的服务。其域外效力不如代理银行业务条款那样直接和显著。
D	代理银行业务	正确。 如上所述，代理银行业务是《爱国者法案》域外管辖权的典型和核心应用领域。法案通过控制进入美国金融体系的“门户”（即代理账户），将美国的反洗钱标准强加于世界各地的外国银行，无论其位于何处。这是最符合题意的答案。

结论

在《爱国者法案》的所有业务类型中，**代理银行业务**的相关规定最直接、最广泛地影响了非美国银行和非美国人，因为它以“**欲进入美国金融体系，必先遵守美国规则**”为原则，将管辖权延伸至境外。因此，正确答案是 **D**。

